

1502710-89.2021.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: BRUNO LUIZ CASSIOLATO

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/01/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito

Policial - 2233527/2021 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 19884563 - PLANTÃO - 01 DP

CAMPINAS, 5335/21/010 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

3ª Vara Criminal

Rua Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502710-89.2021.8.26.0548 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502710-89.2021.8.26.0548

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito

Policial - 2233527/2021 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 19884563 - PLANTÃO - 01 DP

CAMPINAS, 5335/21/010 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 2233527 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-

DEINTER 2, 5335/21/010 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 2233527/2021 -

2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAONNY LEANDRO DE OLIVEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Bruno Luiz Cassiolato

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia em face de RAONNY LEANDRO DE OLIVEIRA, em 23.09.2021, imputando-lhe duas das condutas descritas no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, VI, ambos da Lei 11.343/06, e artigo 329 do Código Penal (fls. 01/05).

Segundo narra a peça acusatória, no dia 26.08.2021, às 16h50, na Rua Custódio Teixeira, nº 750, bairro Vila Geórgia, nesta cidade e comarca, o Réu trazia consigo e tinha em depósito, para fins de tráfico, 25 eppendorfs de cocaína, pesando 12,4g., 150 eppendorfs de cocaína, pesando 68,3g., 01 porção da droga vulgarmente conhecida como "maconha", pesando 1,4g., assim agindo sem autorização e em

desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ainda, o Réu ofereceu resistência ativa contra a equipe, desobedecendo ordem legal e causando tumulto no interior da Delegacia.

A denúncia foi recebida, determinando-se a citação do acusado para apresentação de resposta à acusação (fls. 103/104).

Devidamente citado (fls. 115/116), o Réu apresentou resposta à acusação (fls. 120/122).

Ausentes hipóteses de absolvição sumária, designou-se audiência virtual de instrução, debates e julgamento (fls. 128/130).

Após a realização da referida audiência, na qual foram ouvidas as testemunhas arroladas nos autos e interrogado o Réu, as partes apresentaram alegações finais.

O Ministério Público, entendendo provada a imputação que elaborou, pediu a condenação do Réu como incurso no artigo 33, caput da Lei 11.343/06 e artigo 329 do Código Penal, tratando-se de erro material a menção ao artigo 40, VI da Lei de Drogas.

A Defesa pediu a absolvição do Réu alegando fragilidade probatória, sobretudo porque o suposto usuário não foi ouvido em juízo e há possibilidade de que ele fosse o responsável pela traficância; quanto à segunda imputação, a conduta do Réu não caracteriza crime de resistência. De forma subsidiária, pugnou pela desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.346/06.

É o relatório. Decido.

Ausentes alegações preliminares formuladas pelas partes, passo a analisar o mérito da demanda.

A confirmação da pretensão punitiva do Estado depende da existência de prova de dois elementos, quais sejam, a materialidade e a autoria da infração penal imputada pelo órgão acusatório.

A materialidade está fartamente comprovada.

É o que se verifica por meio do Boletim de Ocorrência (fls. 13/16), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 17/18), Laudo de Constatação preliminar (fls. 20/22) e Laudo de Exame Químico Toxicológico (fls. 88/90), cujo resultado foi positivo para cocaína e maconha.

A autoria, no entanto, é incerta.

Ouvidos em solo policial, os policiais militares Diego do Nascimento Maceno Amorim e Marcos Paulo Costa Bufo disseram que estavam em local conhecido pelo tráfico de drogas quando avistaram os indivíduos Raonny e William conversando, os quais, ao notarem a presença policial, assustaram-se e tentaram empreender fuga a pé. Realizada a abordagem, com o Réu foram encontradas 25 porções de cocaína e R\$ 144,00 em dinheiro. O Réu apresentava nervosismo e olhava de forma preocupada para um encanamento a poucos metros, razão pela qual para lá se dirigiram e encontraram uma sacola contendo 150 porções de cocaína. Em busca minuciosa realizada já na unidade policial, encontraram mais uma porção de maconha em poder do Réu. Ainda, o Réu xingou agentes do plantão policial, alegou que se apoderaria do armamento de Diego e causou enorme tumulto na delegacia.

Em juízo, Diego ratificou a versão apresentada em solo policial. Esclareceu que com o William nada foi encontrado. Em solo policial, o Réu tentou retirar sua arma e foi necessário imobilizá-lo; ainda, ele ameaçou matá-lo com arma. Indagado pela defesa, respondeu não ter visualizado o Réu mexendo no cano em que foi encontrado o restante das drogas; que o Réu “foi para cima”, mas, não chegou a lhe bater.

Marcos corroborou a versão do seu colega de corporação. Ouviu os gritos do Réu, falando que pegaria a arma do PM Diego; no momento em que ingressou na sala, viu seu colega e policiais civis tentando imobilizá-lo; o Réu também ameaçou a equipe ao se dirigir à cela; não ouviu especificamente ameaça de morte tendo como vítima seu colega.

Ouvido apenas na fase policial, William Carvalho Ferreira declarou que é usuário de maconha e cocaína e avistou o Réu no ponto de venda de drogas, com quem não possui relação de amizade. Após confirmação de que o Réu possuía drogas, entregou R\$ 20,00, porém, não recebeu os entorpecentes porque os policiais militares compareceram naquele momento. Viu o Réu em poder de porções de cocaína. Ainda, viu o Réu apresentar resistência contra os policiais e causar grande tumulto na delegacia.

Interrogado perante a Autoridade Policial, o Réu negou os fatos e disse que somente estava fumando maconha com seu colega William. Os policiais realizaram a abordagem e passaram a procurar drogas nas imediações. Não sabe porquê seu colega fez a delação.

Em Juízo, após ser alertado do direito de permanecer em silêncio, negou a traficância. Disse que foi até o local dos fatos para comprar droga com o William. Foram abordados pelos policiais e com ele somente havia dinheiro; os entorpecentes foram encontrados a alguns metros de distância. Em solo policial estava nervoso em decorrência da sua prisão injusta; debateu com o policial, mas, não quis pegar a arma dele. Ficou bravo porque o rapaz que vendia drogas foi liberado. Estava no local dos fatos porque sua mulher morava naquele condomínio, porém, ela não viu a abordagem. A quantia de R\$ 300,00 era decorrente do seu serviço como cabeleireiro. Não portava drogas. Não conhecia o William; ele estava na posse de cerca de 30 porções de “pó”; já tinha o visto pegando drogas no encanamento. Não ouviu o depoimento do William em solo policial e, no local dos fatos, ele ficou em silêncio. Indagado pela defesa, respondeu que não agrediu o policial. Está sendo agredido por outros presos.

A ação penal é improcedente.

Ainda que se considere a situação narrada pelos policiais – que avistaram dois indivíduos conversando e, ao visualizarem a equipe policial, eles se assustaram -, é certo que os agentes não visualizaram eventual mercancia.

Desde a fase policial o Réu nega que estivesse traficando no local e, em juízo, alegou que foi até lá para comprar drogas com o William, indivíduo quem efetivamente portava porções de cocaína e que guardava outras porções em um encanamento.

O suposto usuário William não foi ouvido em juízo. Ainda, os policiais não avistaram o Réu mexendo ou se dirigindo até o local onde estava guardada a maior parte das drogas e, mesmo que se admita que ele estivesse na posse de 25 eppendorfs de cocaína, essa quantidade por si só é compatível com a finalidade de consumo próprio, ressaltando-se, mais uma vez, que não foi visualizada a entrega de entorpecente.

Quanto ao crime de resistência, o Réu admitiu que estava nervoso e que se debateu, mormente porque reputava que sua prisão era injusta – o que ora se reconhece, sob

aspecto jurídico - contudo, negou ter agredido ou ameaçado os policiais.

De acordo com os próprios agentes, não houve agressão física e, quanto à suposta ameaça de morte, a ser concretizada com a arma do policial Diego, pouco crível que este tenha se sentido atemorizado, sobretudo porque o Réu usava algemas e foi prontamente imobilizado pelos policiais militares e civis, sendo de rigor a absolvição também nesse tocante.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO para ABSOLVER RAONNY LEANDRO DE OLIVEIRA de todas as imputações dirigidas nestes autos, com fundamento no artigo 386, VII do Código de Processo Penal.

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO.

Tendo em vista o requerimento formulado pela Defesa no tocante às supostas agressões que o Réu vem sofrendo no estabelecimento prisional, oficie-se ao diretor para que tome conhecimento e eventuais providências. Deverá ser concedido acesso ao interrogatório do Réu, para que conheça a denúncia e os pedidos feitos por ele.

P.R.I.C.

Campinas, 25 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA